

**A LA ATENCIÓN DE D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ, CONCEJAL
DELEGADO DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE LLANES**

De: D. Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C, domiciliado en Lugar Celorriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias).

Asunto: Solicitud de ejecución forzosa de sanción mediante vía de apremio en el Expediente RES/2020/235 y notificación de incumplimiento a instituciones competentes.

EXPONE:

Que, en relación con el expediente sancionador RES/2020/235, por el cual se impuso una sanción de 6.000 euros a D. Julio Bobes Bascarán, como representante del Club Marítimo de Celorio, y a D. Carlos Mallada Prieto, como titular del Chiringuito Nordeste, debido a infracciones de ruido en verano de 2020, **solicito formalmente la ejecución forzosa de la sanción mediante la vía de apremio.**

1. **Falta de Pago Total:** A día de hoy, consta únicamente el pago parcial de la sanción reducida a 3.000 euros (1.500 euros para cada infractor), sin evidencias del cumplimiento completo. Esta sanción, que se ha reducido injustificadamente y sin reconocimiento de responsabilidad por parte de los infractores, no ha sido abonada en su totalidad a pesar del tiempo transcurrido.
2. **Inacción Administrativa:** Tras mis múltiples solicitudes al Ayuntamiento para obtener confirmación de la ejecución de la sanción, continúo sin recibir documentación que acredite el pago completo o la activación de la vía de apremio. Esta omisión no solo constituye una falta de transparencia, sino también un posible incumplimiento de las obligaciones administrativas en el ámbito de las sanciones administrativas.
3. **Reincidencia e Incumplimientos Previos:** Este expediente refleja una reincidencia en infracciones de ruido, sumada a una sanción previa en 2015 que tampoco fue ejecutada. La falta de rigor en la aplicación de sanciones fomenta un clima de impunidad para los infractores y vulnera los principios de igualdad y justicia.

POR TODO ELLO, SOLICITO FORMALMENTE:

1. Que se inicie **de manera inmediata la vía de apremio** para el cobro de la totalidad de la sanción impuesta en el expediente RES/2020/235, y que se asegure el cumplimiento íntegro de las responsabilidades económicas de ambos infractores.
2. Que se me proporcione **constancia documental de la ejecución de apremio y de los pagos** realizados por cada uno de los infractores, detallando los importes, fechas y métodos de pago, para verificar la correcta recaudación de la sanción impuesta.
3. Que se remita copia de este escrito, junto con un informe de actuación y de cumplimiento, a las siguientes instituciones, para que ejerzan la supervisión necesaria y determinen las responsabilidades pertinentes en caso de persistir la inacción:

- **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno**, en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- **Consejería de Hacienda y Sector Público** del Principado de Asturias, para supervisión del cumplimiento de las obligaciones administrativas en materia de recaudación.
- **Fiscalía**, para la investigación de cualquier indicio de prevaricación o trato de favor en la gestión de este expediente sancionador.

ADVERTENCIA:

Si en el plazo de 20 días hábiles no recibo respuesta sobre la activación de la vía de apremio y los justificantes de pago, procederé a denunciar formalmente estos hechos ante las autoridades judiciales, ya que la inacción del Ayuntamiento podría constituir prevaricación y vulnera los principios de transparencia y de igualdad ante la ley.

En Llanes, a 8 de noviembre de 2024

Atentamente,

D. Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Lugar Celoriu, 36

33595 - Celorio, Llanes (Asturias)

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180A70

Fecha y Hora de Registro

08/11/2024 22:26:27

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

08/11/2024 22:26:27 nº13210/13214

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Solicito la ejecución forzosa de la sanción impuesta en el expediente RES/2020/235 mediante vía de apremio, para asegurar el cobro de la totalidad de la sanción económica impuesta a D. Julio Bobes Bascarán y a D. Carlos Mallada Prieto por infracciones de ruido, ya que solo consta un pago parcial y no se ha acreditado el abono completo de la multa de 3.000 euros.

Exijo la entrega de documentación que acredite la activación del procedimiento de apremio y comprobantes de pago que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones económicas de los sancionados.

Solicito que este escrito y un informe sobre la ejecución de la sanción sean remitidos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, y a la Fiscalía, para supervisión y determinación de posibles responsabilidades administrativas y legales.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

solicitud - 1731101118817690.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Pago parcial y falta de justificación: El expediente evidencia que la sanción inicial de 6.000 euros fue reducida arbitrariamente a 3.000 euros sin base normativa clara, sin que los infractores hayan reconocido responsabilidad ni abonado la totalidad de su importe;

Inacción administrativa: A pesar de las reiteradas solicitudes para obtener comprobantes de pago, el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de transparencia al no facilitar la documentación solicitada. He tenido que recurrir al Consejo de Transparencia para garantizar el acceso a dicha información, sin obtener aún respuesta;

Reincidencia e incumplimientos previos: Además de la sanción de 2020, existe una infracción similar de 2015 contra el Club Marítimo de Celorio, la cual nunca fue ejecutada. Este incumplimiento de sanciones afecta la credibilidad de la administración local en la aplicación de la normativa;

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3M1719012N3J5C3K0N3L

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE180A70

Fecha y Hora de Registro

08/11/2024 22:26:27

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

08/11/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



3M1719012N3J5C3K0N3L

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
Solicito la ejecución forzosa de la sanción impuesta en el expediente RES/2020/235 mediante vía de apremio, para asegurar el cobro de la totalidad de la sanción económica impuesta a D. Julio Bobes Bascarán y a D. Carlos Mallada Prieto por infracciones de ruido, ya que solo consta un pago parcial y no se ha acreditado el abono completo de la multa de 3.000 euros. Exijo la entrega de documentación que acredite la activación del procedimiento de apremio y comprobantes de pago que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones económicas de los sancionados. Solicito que este escrito y un informe sobre la ejecución de la sanción sean remitidos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, y a la Fiscalía, para supervisión y determinación de posibles responsabilidades administrativas y legales.

Detalles adicionales
Pago parcial y falta de justificación: El expediente evidencia que la sanción inicial de 6.000 euros fue reducida arbitrariamente a 3.000 euros sin base normativa clara, sin que los infractores hayan reconocido responsabilidad ni abonado la totalidad de su importe. Inacción administrativa: A pesar de las reiteradas solicitudes para obtener comprobantes de pago, el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de transparencia al no facilitar la documentación solicitada. He tenido que recurrir al Consejo de Transparencia para garantizar el acceso a dicha información, sin obtener aún respuesta. Reincidencia e incumplimientos previos: Además de la sanción de 2020, existe una infracción similar de 2015 contra el Club Marítimo de Celorio, la cual nunca fue ejecutada. Este incumplimiento de sanciones afecta la credibilidad de la administración local en la aplicación de la normativa.

Documentacion aportada		
1	Documento solicitud	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1731101118817690.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 08/11/2024 22:26:26

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.